

1501343-16.2021.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2339202/2021 - DEL.POL.CAJATI, 21933221 - DEL.POL.CAJATI, 1658/21/101 - DEL.POL.CAJATI, 2339202 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICIA LIMA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501343-16.2021.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501343-16.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2339202/2021 - DEL.POL.CAJATI, 21933221 - DEL.POL.CAJATI, 1658/21/101 - DEL.POL.CAJATI, 2339202 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICIA LIMA DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

PATRICIA LIMA DE SOUSA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, por volta das 05h25 do dia 14 de dezembro de 2021, na Rua João Felizardo, nº802, Vila Antunes, cidade de Cajati, Comarca de Jacupiranga/SP, trazia consigo, de forma livre e consciente, com a finalidade de venda e entrega a terceiros, 32 pinos de cocaína, totalizando 30 gramas, 10 buchas de maconha, totalizando 10 gramas e 14 pinos de crack, totalizando 13 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Recebimento da denúncia, às fls. 42/43.

Resposta à acusação, às fls. 85/86.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. A ré não compareceu, tornando-se revel. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade resulta do auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudo definitivo de fls. 142/144.

A autoria é certa e recai sobre a ré, com base nos depoimentos colhidos em Juízo. Os policiais militares relataram que durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico avistaram Patrícia jogando uma sacola com entorpecente no chão depois de perceber a presença da viatura. Afirmaram que a ré foi detida e quando colocada na viatura dispensou mais entorpecentes no compartimento dos presos que existe no veículo.

Os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois foram consonantes entre si e com as declarações prestadas durante o inquérito, sem que exista nada que os desabone, cuidando-se de prova suficiente para embasar o decreto condenatório.

A ré, por sua vez, não compareceu em Juízo, tornando-se revel.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal.

No caso, a natureza da droga é circunstância desfavorável, levando em conta o potencial lesivo do crack para a saúde pública, muito superior ao de outros entorpecentes.

Os maus antecedentes (0002917-37.2010.8.26.0294) também devem ser valorados negativamente.

Isto posto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a quantidade e variedade de droga não são compatíveis com a traficância ocasional, demonstrando, pelo contrário, dedicação ao crime.

Ante o exposto, CONDENO o réu PATRICIA LIMA DE SOUSA a pena de em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que a ré seja portadora de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

Concedo a ré o direito de recorrer em liberdade.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pela ré..

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários em caso de advogado nomeado nos termos do convênio DPE/OAB.

Intime-se.

Jacupiranga, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA